

한 국 국 제 협 력 단 감 사

통 보

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 사전 협의 의무 사항에 대한 내규화 미흡

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

협력단은 출자회사인 (주)○○○를 설립하면서 출자회사와의 효율적 협력 및 경영 합리화를 통한 상생발전을 위해 필요한 기준과 절차를 규정할 목적으로 2019. 8. 26. 「KOICA 출자회사 상생협력규정」(이하 ‘상생협력규정’이라 함)을 제정하였다.

한편, (주)○○○와 협력단은 (주)○○○ 대표이사의 성과목표, 권한과 책임 등을 정하기 위해 ‘(주)○○○ 대표이사 경영성과계약’을 체결하여 대표이사에 대한 최고 경영자로서의 직무수행 및 경영활동 실적을 매년 평가하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

협력단은 「상생협력규정」 제11조 제1항 각목1)에서 정하고 있는 사항들에

-
- 1) 1. 출자금의 증가와 감소 관련 의사 결정
2. 출자회사 「정관」의 변경 필요 사항
3. 출자회사 재무제표의 승인을 위한 출자회사 경영목표, 경영성과계획, 사업계획, 경영평가, 예산 편성 및 결산 등 관련 사항
4. 출자회사의 사장, 이사, 감사의 선임 및 해임, 보수와 퇴직금 등 관련 사항 결정 및 이를 위한 출자회사 경영평가, 출자회사와 출자회사 경영진 간 경영성과계약 사전 검토 및 승인 등
5. 출자회사 합병, 매각, 청산, 추가 출자 등 관련 사항 결정 및 이를 위한 출자회사 경영평가, 사업 위수탁 계약

대해 주주로서의 권한을 행사하고, 동조항 제2항에 따라 이사회에 임시주주총회 소집을 청구하거나 출자회사 이사에게 주주총회 목적사항을 제안하는 등 출자회사 주주로서의 권한을 적극적으로 행사할 수 있다.

또한, 동규정 제12조에서 따라 협력단은 주주총회 안건에 대해 출자회사 대표 이사와 사전 검토 및 협의할 수 있으며, (주)○○○가 주주총회의 안건에 대한 의결 결과를 협력단에 통보할 의무에 대해서도 정하고 있다.

특히, 「상생협력규정」 제13조 제1항에서는 출자회사와의 사전협의를 필요한 각 사항들에 대해 구체적으로 명시하였으며, 제2항에서는 정기적 또는 수시 보고를 받아 관련 부서들과 공유하여야 하는 사항들을 정하고 있다.

[표39] 출자회사의 사전협의 및 보고 상세 사항

「상생협력규정」 제13조 제①항 사전협의사항	1. 출자회사 주주총회 의결사항 2. 출자회사 경영실적 및 현안사항 3. 협력단과 체결하는 사업 위수탁 협약 및 계약에 관한 사항 4. 연도별 사업계획 및 예산 편성 5. 조직·기구의 정비 및 정원 조정 6. 임원의 공정채용절차, 임용 및 출자회사와 경영진 간 경영성과계약 관련 사항 7. 최초 출자계획서에 포함되지 아니한 신규 사업 진출에 관한 사항 또는 최초 사업의 변경사항 8. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 9. 자금 및 물자의 차입 10. 중요 자산의 취득 및 처분 11. 주요 경영목표의 수립과 변경, 경영방침에 관한 사항 12. 기타 협력단이 요청하는 사항
「상생협력규정」 제13조 제②항 보고 사항	1. 업무 계획 및 실적 2. 이사회 규정, 취업규칙 등 출자회사의 중요 업무처리와 관련되어 있고 출자회사 이사회의 승인을 요하는 규정의 제정 및 개정 3. 반기별 예·결산에 관한 사항 (재무상태표, 손익계산서 및 예산집행실적 등) 4. 소송과 중재 등에 관한 사항 5. 외부기관에 의한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적

· 위험관리, 감사와 출자회사 경영개선 요구 등
 6. 기타 법령에서 정한 사항 및 협력단 또는 출자회사 이사회에서 요구하는 사항

	6. 출자회사의 경영상 부담이 되거나 추가 출자 및 지원 등의 필요성을 초래할 가능성이 있는 소송, 중재, 행정 및 형사절차 및 우발채무와 관련된 사항
	7. 기타 협력단이 요청하는 사항

이렇게 「상생협력규정」에서 출자회사의 경영 등과 관련한 주요사항에 대해 협력단과 사전 협의하도록 정하고 있는 것은 모회사인 협력단이 출자회사의 효율적인 경영활동을 지원하고 업무가 적정히 수행되고 있는지에 대하여 사전 예방적 관리 및 감독을 하는 데 그 목적이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○○의 「정관」 및 내규 등을 검토한 결과, 모회사에 의한 지도·감독 사항 외에 업무협이나 서류제출 등 모-자회사 간 업무처리에 관한 사항을 사규로 규정하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

(주)○○○○는 「정관」 제25조로 주주총회 의결 대상사항과, 제48조에서 회사의 재정 건전성 및 사업의 효율적 관리를 보장하기 위하여 협력단의 지도·감독을 받는다는 점에 대해서만 적시되어 있다.

모-자회사 간 원활한 업무처리를 위해서는 협력단 「상생협력규정」상에 명시된 사전협의 및 보고사항 등 협력단 내규상의 출자한 자회사 관련 내용과, (주)○○○○의 「정관」 또는 기타 사규상의 모회사 관련 내용 간에 서로 일치되도록 운영하는 것이 바람직하나, 위 [표39]의 상세사항이 협력단 내규에만 정해져 있을 뿐 (주)○○○○로 하여금 사전협의 및 보고를 충실히 이행하도록 하는 별도의 규정이나 지침이 존재하지 않는다.

다만 ‘2023년 (주)○○○○ 대표이사 경영성과 계약서’ 제4조 제2항에서는, 대표

이사의 직무수행과 관련된 권한과 책임을 법령과 출자회사 규정 및 본 계약에서 정하는 바에 따른다는 일반적 사항에 대하여 정하고 있으나, 그 외 「상생협력규정」상 정해놓은 사전협의 및 보고사항에 관한 내용을 찾아볼 수는 없었다.

이에 따라 자회사가 선제적으로 사전에 협의를 요청하지 않는 경우에는 협력단이 자회사의 경영활동 적정성 등에 대하여 사전 예방적인 관리 및 감독을 하는 데에 한계가 있는 실정이다. 그 결과 협력단과 용역계약을 체결하는 과정에서 사전협의를 필요한 사항을 자회사가 자체적으로 결정함으로써 협력단은 해당 의사결정 내용이 적정 수준인지 등에 대해 사전에 검토하고 판단할 수 있는 기회를 상실하게 될 우려가 있으므로 자회사 「정관」 또는 사규상에 사전협의 이행에 대한 의무를 명확히 부여할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 2019. 8. 26. 제정된 협력단 내규인 「KOICA 출자회사 상생협력규정」에 의거, 사전협의사항 및 보고사항 준수에 최선을 다하면서 모회사의 요구에 적극 대응하고 있는 현황에 대해 설명하면서, 현행처럼 「KOICA 출자회사 상생협력규정」에 따라 운영하고 보고하는 것이 적합하다는 의견을 제시하였다.

그러나 본 감사결과는 (주)○○○○의 상생협력사업 진행 과정상의 사전협의 및 보고의무 준수 여부에 대한 지적이 아니라, 사전협의 및 보고의무 사항에 대한 (주)○○○○ 사규 내 반영 여부에 관한 것이며, (주)○○○○에 직접적으로 그 효력이 미치지 않는 협력단 내규인 「KOICA 출자회사 상생협력규정」은 사전협의 및 보고의 근거 규정이 될 수는 없는 바, 현행처럼 협력단 내규를 근거로 운영 및 보

고하는 것이 적합하다는 (주)○○○○의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

(주)○○○○ 대표이사는,

「KOICA 출자회사 상생협력 규정」에서 정하고 있는 바와 같이 주주권 행사와 사전협의 및 보고 관련 사항을 자회사 정관 또는 사규 등에 반영하시기 바랍니다. (통보)